

별표 2**주요 비공개 대상정보 가이드라인****1 특별사법경찰관 업무 수사자료**☐ 정보 종류

- 출석통지서, 범죄인지, 진술조서(대질조서 포함), 내사보고자료 등 특별사법경찰관으로서 수사과정에서 취득·생성한 정보

☐ 기본 원칙 및 판단 기준

- 수사기관의 직무수행을 현저히 곤란하게 할만한 내용인지, 개인식별 정보 등 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 수 있는지, 영업상 비밀에 해당하는지 등 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 '정보공개법') 제9조제1항 각 호의 비공개 대상 정보인지 구체적으로 살펴서 판단

☐ 공개 대상정보

- 종결된 사건의 경우 원칙적으로 공개

- 경영상·영업상 비밀에 해당하는 정보나 개인식별정보 등 「정보공개법」 제9조제1항 각 호의 정보가 포함된 경우에는 해당 부분을 제외하고 공개

- * 진정사건이 제기되었다가 동일 내용의 고소사건이 접수되어 진정사건을 종결하고 고소사건을 수사 중인 경우에는 종결된 사건으로 볼 수 없음

- 진행 중인 사건의 경우에는 본인의 진술이 기재된 부분 및 본인이 제출한 서류에 대해서는 공개

- 또한, 피진정인·피의자 및 그 변호인이 필요한 사유를 소명하고 진정서, 고소·고발장의 공개를 청구하는 경우, 진정 및 고소·고발 내용(혐의사실)에 한해 공개

☐ 비공개 대상정보

- 진행 중인 수사 관련 정보로서, 「정보공개법」 제9조제1항 각 호에 해당하는 경우 비공개

- 아울러, 「정보공개법」에 열거된 비공개 대상정보의 경우에도 국민 알권리 보장 또는 권리구제의 필요성이 큰 정보의 경우에는 관련 법률 이익을 비교·형량하여 공개 여부 결정

2 사업장감독 계획 및 결과

□ 정보 종류

- 사업장감독계획, 사업장감독 결과보고서, 사업장감독결과통계 자료 등

□ 공개 대상정보

- 사업장감독 계획은 원칙적으로 공개
 - 다만, 불시에 이루어지는 사업장감독 계획은 감독업무의 공정한 수행에 지장을 초래할 우려가 있는 경우에 한하여 비공개(감독 이후에는 공개 가능)
- 근로감독 결과보고서 등 감독 결과는 해당 사업장의 사용자·근로자 등 이해당사자에게 공개
- 근로감독결과에 따른 유형별 위반사례 등 통계자료 공개

□ 비공개 대상정보

- 사업장감독의 공정한 업무수행에 지장을 초래한다고 인정되는 개별 사업장 감독계획 및 결과 등은 비공개
- 법인 등의 경영상·영업상 타인에게 알려지지 아니함이 유리한 사업 활동에 관한 정보 등 (「정보공개법」 제9조제1항제7호)